PROSPECTO DE INVERSIÓN
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA
"BTG PACTUAL ORO"

ADMINISTRADO POR



Las obligaciones de la Sociedad Administradora del Fondo relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no, de resultado. Los dineros entregados por los Inversionistas al Fondo no son depósitos, ni generan para la Sociedad Administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras (Fogafín), ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del Fondo.

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO
"BTG PACTUAL ORO"

Capítulo 1. ASPECTOS GENERALES DEL FONDO.

1. 01 Denominación y naturaleza del Fondo. El fondo de inversión colectiva que se regula por el Reglamento es un fondo abierto con Pacto de Permanencia y se denomina FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA BTG PACTUAL ORO. La denominación comercial del Fondo será "BTG PACTUAL FONDO ORO".

1. 02 Sociedad Administradora. Es BTG PACTUAL S.A. COMISIONISTA DE BOLSA.

1. 03 Tipos de participación. Los Aportes de los Inversionistas al Fondo estarán representados en derechos de participación ("Unidades de Participación"). Las Unidades de Participación no tendrán el carácter ni las prerrogativas propias de los títulos valores, no se consideran valores en los términos del artículo 2º de la Ley 964 de 2005 y las normas que la reglamenten, modifiquen, complementen, adicionen, sustituyan o deroguen, de tiempo en tiempo, ni serán negociables. Cada Clase de Inversionistas contará con su propia Unidad de Participación.

1. 04 Nombre del Custodio. El Custodio Local del Fondo es Cititrust S.A. Sociedad Fiduciaria.

1. 05 Clases de Inversionistas.

Clases	Comisión de Administración	Tipo de Cliente	Monto Mínimo Apertura (en Pesos)	Pacto de Permanencia (1)	Preaviso de Redención (2)	Entrega de recursos (3)
Clase A	2,00% E.A.	Público en general	$1.000.000	Quince (15) días corridos	Dos (4) Días hábiles	Máximo (5) Días Hábiles
Clase B	1,75%E.A.	Cualquier Inversionista que invierta al menos la suma de $1,000,000,000 en la Clase B. Instituciones Educativas. Emisores de Valores, compañías relacionadas y fundaciones relacionadas a dichas entidades	$1.000.000 o condiciones			
Clase F	No Aplica	FICs administrados por la Sociedad Administradora y fondos de pensiones voluntarias administrados por entidades vinculadas a la Sociedad Administradora.	$1.000.000			
Clase I	1,25%E.A.	Cualquier Inversionista que invierta al menos la suma de $3,000,000,000 en la Clase I. Institucionales (Ver Anexo I del Reglamento del Fondo)	$3.000.000.000 o condiciones			
Clase P	1,50%E.A.	APT, API y/o Fiducias de inversión, en todos los casos suscritos con entidades del Grupo BTG Pactual.	$1.000.000			

(1) Días corridos
(2) Anticipados a la fecha del vencimiento del Pacto de Permanencia Incremental.
(3) Después de la fecha de causacion de la redención siempre y cuando se cumpla con el pacto de permanencia.

1. 06 Conversión automática de Clases. La participación de los Inversionistas en el Fondo se convertirá automáticamente de una clase a otra, en el evento en que el Inversionista realice una apertura o una adición, y el valor de la participación sea igual o superior al Monto Mínimo de Vinculación y Permanencia establecido en la Clase objeto de conversión automática. Para efecto de la conversión automática de Clases, la Sociedad Administradora tendrá en cuenta todas las participaciones del Inversionistas bajo su número de identificación, independientemente que tenga varios encargos en el Fondo. La desvaloración de las Unidades de Participación o retiros no producirán una Conversión de Clases a una Clase anterior.

1. 07 Sede. La sede del Fondo será la Carrera 43 A No. 1 – 50 Torre 2 Piso 10 de Medellín, lugar donde se encontrarán todos los libros y documentos relativos al Fondo. No obstante, se podrán recibir y entregar recursos en todas las agencias o sucursales de la Sociedad Administradora y en las oficinas de las entidades con las que la Sociedad Administradora suscriba contratos de corresponsalía, distribución, contratos de uso de red, utilización de red.

1. 08 Vigencia del Fondo. El Fondo tendrá una duración hasta el 31 de diciembre de 3000**.**

1. 09 Alcance de las obligaciones de la Sociedad Administradora.

La Sociedad Administradora deberá administrar e invertir los recursos del Fondo como lo haría un experto prudente, obrando con la diligencia, la habilidad y el cuidado razonables, que corresponde al manejo adecuado de los recursos captados del público. En consecuencia, tendrá, además de las obligaciones en el Decreto 2555, las siguientes:

(i) Consagrar su actividad de administración exclusivamente en favor de los intereses de los Inversionistas o de los beneficiarios designados por ellos.
(ii) Entregar en custodia los valores que integran el portafolio del Fondo al Custodio Local y al Custodio Global, según corresponda, de conformidad con lo establecido en el Decreto 2555 y demás normas aplicables y garantizar la información necesaria para la correcta ejecución de las funciones de custodia del mismo.
(iii) Realizar la salvaguarda y el ejercicio de derechos políticos y patrimoniales de los activos diferentes a valores que hagan parte del portafolio del Fondo. Para esto, deberá contar con los mecanismos idóneos que le permitan ejecutar de manera adecuada la presente obligación.
(iv) Identificar, medir, gestionar y administrar los riesgos del Fondo.
(v) Efectuar la valoración del portafolio del Fondo y de sus Unidades de Participación, de conformidad con lo previsto en la normatividad y las instrucciones impartidas por la SFC, incluyendo lo dispuesto en los Capítulos I-1 (Evaluación de inversiones) y XI (Valoración de Carteras Colectivas) de la CBCF, así como en el Capítulo III del Título VI de la Parte III de la CBJ , en lo que sea aplicable al esquema de proveeduría de precios para valoración, o cualquier norma que las modifique, complemente, adicione, sustituya o derogue, de tiempo en tiempo.
(vi) Ejercer oportunamente los derechos patrimoniales de los activos del Fondo, cuando estos sean diferentes a valores entregados en custodia.
(vii) Llevar por separado la contabilidad del Fondo y los cálculos de valor de las Unidades de Participación de sus respectivas Clases de Inversionistas y demás información del Fondo, de acuerdo con las reglas que sobre el particular establezca la SFC.
(viii) Establecer y mantener actualizados los mecanismos de suministro de información del Fondo, en los términos de las normas aplicables y las instrucciones impartidas por la SFC.
(ix) Verificar el envío oportuno de la información que la Sociedad Administradora debe remitir a los Inversionistas y a la SFC, y que el contenido de la misma cumpla con las condiciones establecidas en el Decreto 2555 y por la SFC.
(x) Cumplir con la Actividad de Asesoría, de acuerdo con lo establecido en la Sección 9.04.
(xi) Atender debidamente a los Inversionistas, de conformidad con lo definido en la Sección 9.05
(xii) Asegurar el mantenimiento de la reserva de la información que conozca con ocasión de la actividad de administración del Fondo, y adoptar políticas, procedimientos y mecanismos para evitar el uso indebido de información privilegiada o reservada relacionada el Fondo, sus activos, estrategias, negocios y operaciones, sin perjuicio del cumplimiento de los deberes de información a la SFC.
(xiii) Garantizar la independencia de funciones y del personal responsable de la administración del Fondo, para lo cual deberá contar con estructuras organizacionales adecuadas para lograr este objetivo.
(xiv) Capacitar a todas las personas vinculadas contractualmente con la entidad que participan en el funcionamiento o fuerza de ventas del Fondo y la distribución de los fondos de inversión colectiva administrados, sin perjuicio de las obligaciones que el distribuidor especializado tenga frente a su fuerza de ventas.

(xv) Vigilar que el personal vinculado a la Sociedad Administradora cumpla con sus obligaciones en la administración del Fondo, incluyendo las reglas de gobierno corporativo, conducta (Manual de Compliance) y las demás establecidas en los manuales de procedimiento.

(xvi) Informar a la SFC los hechos o situaciones que impidan el normal desarrollo del Fondo o el adecuado cumplimiento de sus funciones como administrador, o cuando se den causales de liquidación del Fondo en su integralidad. Dicho aviso deberá darse de manera inmediata a la ocurrencia del hecho o a la fecha en que el administrador tuvo o debió haber tenido conocimiento de los hechos. Este informe deberá ser suscrito por el representante legal de la Sociedad Administradora.

(xvii) Presentar a la Asamblea de Inversionistas, cuando haya lugar a ello, toda la información necesaria que permita establecer el estado del Fondo; en todo caso, como mínimo deberán presentarse los estados financieros básicos de propósito general, la descripción general del portafolio, la evolución del valor de las Unidades de Participación, del valor del Fondo y de la participación de cada Inversionista dentro de los mismos.

(xviii) Adoptar medidas de control y reglas de conducta necesarias, apropiadas y suficientes, que se orienten a evitar que el Fondo pueda ser utilizado como instrumento para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento en cualquier forma de dineros u otros bienes provenientes de actividades ilícitas, para realizar evasión tributaria o para dar apariencia de legalidad a las actividades ilícitas o a las transacciones y recursos vinculados con las mismas.

(xix) Contar con manuales de control interno, código de buen gobierno corporativo incluyendo el código de conducta (Manual de Compliance), y los demás manuales necesarios para el cumplimiento de la normatividad aplicable.

(xx) Abstenerse de efectuar prácticas discriminatorias o inequitativas entre los inversionistas del Fondo, sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 3.1.1.6.5 del Decreto 2555.

(xxi) Ejercer los derechos políticos inherentes a las inversiones del Fondo, de conformidad con las políticas que defina la Junta Directiva.

(xxii) Cumplir con las políticas, directrices, mecanismos y procedimientos que señale la Junta Directiva para la actividad de administración del Fondo.

(xxiii) Identificar, controlar y gestionar las situaciones generadoras de conflictos de interés en la actividad de administración de fondos de inversión colectiva, según las reglas establecidas en las normas aplicables y las directrices señaladas por la Junta Directiva de la Sociedad Administradora.

(xxiv) Entregar oportunamente a la SFC y al Autorregulador del Mercado de Valores la información que para el cumplimiento de sus funciones requieran acerca de la administración del Fondo.

(xxv) Ejercer supervisión permanente sobre el personal vinculado a la administración del Fondo.

(xxvi) Cumplir a cabalidad con los demás aspectos necesarios para la adecuada administración del Fondo.

(xxvii) Seleccionar el Custodio Global.

(xxviii) Responder ante la SFC y ante los Inversionistas por la debida diligencia en la escogencia y seguimiento del Custodio Local.

(xxix) Las demás establecidas en la regulación vigente y en el Reglamento.

Capítulo 2. POLÍTICA DE INVERSIÓN.

2. 01 Objetivo de inversión. El objetivo del Fondo es proporcionar a los Inversionistas un instrumento de inversión local con exposición al oro a través de instrumentos financieros internacionales denominados en dólares. El Fondo contará con exposición a dólar y estará orientado al crecimiento de capital en el largo plazo. El Fondo tendrá un perfil de riesgo agresivo.

2. 02 Activos Admisibles y Límites.

Tipo	Concentración Mínima	Concentración Máxima	Calificación de Riesgo Crédito del Emisor o la Emisión (tomar la mayor)(*)		Concentración máxima por emisor
			Mínima	Máxima	
Activos Admisibles Dólar (Exposición Cambiaria)	50%	100%	NA	NA	NA
Acciones emitidas por entidades del exterior cuya actividad económica principal esté relacionada con el objetivo de inversión del Fondo.	0%	80%	NA	NA	35%
Valores extranjeros negociados en mercados internacionales que se encuentren listados en el MGC cuya actividad económica principal esté relacionada con el objetivo de inversión del Fondo.	0%	100%	NA	NA	100%
Notas estructuradas con subyacente en acciones, commodities, ETFs o ETCs, cuya actividad económica principal esté relacionada con el objetivo de inversión del Fondo.	0%	30%	Grado de inversión	NA	100%
Certificados de depósitos negociables representativos de acciones emitidas por entidades del exterior, incluidos los ADRs y GDRs, denominados en cualquier moneda cuya actividad económica principal esté relacionada con el objetivo de inversión del Fondo.	0%	80%	NA	NA	35%
Participaciones en Fondos representativos de índices de commodities o de acciones, incluidos los ETFs (por sus siglas en inglés Exchange Traded Funds) y ETCs (por sus siglas en inglés Exchange Traded Commodities), incluyendo los emitidos por entidades vinculadas a la Sociedad Administradora.	0%	100%	NA	NA	100%
Participaciones en fondos mutuos de inversión internacionales, sea que dichos fondos tengan por objetivo principal invertir en acciones, en cualquier moneda, incluidos los fondos mutuos de inversión administrados, gestionados o distribuidos por Entidades Vinculadas a la Sociedad Administradora.	0%	80%	NA	NA	80%
Monedas extranjeras, incluyendo derivados financieros de inversión sobre las mismas.	0%	100%	NA	NA	100%
Derivados de inversión sobre commodities.	0%	100%	NA	NA	100%
Títulos de deuda pública interna y externa emitidos o garantizados por la República de Colombia, los cuales no requerirán calificación alguna, denominados en cualquier moneda.	0%	50%	NA	NA	100%
Títulos de deuda emitidos, avalados o garantizados por Gobiernos, bancos centrales y organismos multilaterales de crédito del exterior, denominados en cualquier moneda.	0%	50%	NA	Igual o superior a la calificación soberana de Colombia.	100%

Las obligaciones de la Sociedad Administradora del Fondo relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no, de resultado. Los dineros entregados por los Inversionistas al Fondo no son depósitos, ni generan para la Sociedad Administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras (Fogafín), ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del Fondo.

Los tipos de activos y operaciones descritos en los instrumentos y operaciones para la administración de liquidez (Sección 3.03 del reglamento) y en las operaciones con instrumentos derivados financieros (Sección 3.04 del reglamento).	0%	100%	NA	NA	100%
El monto total de las operaciones de reporto o repo activas y/o simultáneas	0%	30%	AA	AAA+	35%
Fondos de inversión colectiva, abiertos o cerrados, conforme lo definido en la Parte 3 del Decreto 2555 de 2010, cuyo objetivo y política de inversión sean sustancialmente consistentes con el objetivo de inversión del Portafolio, de acuerdo con el buen criterio profesional de la Sociedad Administradora.	0%	80%	NA	NA	80%
Fondos de inversión colectiva, abiertos o cerrados, conforme lo definido en la Parte 3 del Decreto 2555 de 2010 administrados, gestionados o distribuidos por la Sociedad Administradora o sus Entidades Vinculadas, cuyo objetivo y política de inversión sea sustancialmente consistentes con el objetivo de inversión del Portafolio, de acuerdo con el buen criterio profesional de la Sociedad Administradora.	0%	80%	NA	NA	80%
Depósitos a la vista en cuentas corrientes, de ahorros o cuentas de naturaleza similar en la matriz o las subordinadas de la Sociedad Administradora	0%	10%	NA	NA	10%
Depósitos a la vista en cuentas corrientes, de ahorros o cuentas de naturaleza similar. Depósitos remunerados ante el Banco de la República.	0%	50%	AA	AAA+	50%

*** La calificación crediticia de las operaciones de reporto o repo activas y/o simultáneas aplicará únicamente para los valores de renta fija sobre los cuales se realizan las operaciones**

(a) **Promedio Ponderado al vencimiento máximo del portafolio**: El Plazo Promedio Ponderado al vencimiento máximo del Portafolio de inversiones del Fondo, incluyendo los instrumentos financieros derivados, los depósitos en cuentas bancarias y demás operaciones para la administración de liquidez será de veinte (20) años. El plazo promedio será calculado sobre el valor total del Fondo.

Para efectos del cálculo del Plazo Promedio Ponderado de los títulos de Deuda no se tendrán en cuenta los Fondos Mutuos, ETF, Fondos Money Market y Fondos de Inversión colectiva.

2. 03 Liquidez del Fondo.

Operaciones de reporto, simultáneas y transferencia temporal de valores.

El Fondo podrá realizar operaciones de reporto o repo, simultáneas y/o de transferencia temporal de valores, incluyendo el otorgamiento de las garantías que sean necesarias, siempre que las mismas no sean consideradas como operaciones de naturaleza apalancada en los términos del parágrafo 1 del artículo 3.1.1.5.1 del Decreto 2555, sujetándose a las siguientes condiciones:

1. En las operaciones de reporto o repo, simultáneas o transferencia temporal de valores activas el Fondo sólo podrá recibir títulos o valores considerados Activos Admisibles en la política de inversión.
2. En las operaciones de naturaleza activa, el Fondo sólo podrá disponer de los activos recibidos para el

cumplimiento de las respectivas operaciones. Así mismo, en los casos en que el Fondo reciba recursos dinerarios, éstos deberán permanecer congelados en depósitos a la vista en establecimientos de crédito. En ningún caso, tales depósitos podrán constituirse en Entidades Vinculadas de la Sociedad Administradora.
3. Las operaciones deben ser realizadas a través de un sistema de negociación de valores autorizado por la Superintendencia Financiera de Colombia.
4. Las operaciones no podrán tener como contraparte, directa o indirectamente, a Entidades Vinculadas de la Sociedad Administradora, ni a los demás Fondos o Portafolios de Terceros administrados por la Sociedad Administradora.
5. La realización de las operaciones no autoriza ni justifica que la Sociedad Administradora incumpla los objetivos y política de inversión del Fondo, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento.
6. Las demás condiciones señaladas en el artículo 3.1.1.4.5 del Decreto 2555.

Parágrafo. No se considerarán operaciones de naturaleza apalancada las operaciones de reporto o repo pasivas y simultáneas pasivas realizadas para atender solicitudes de redención de participaciones o gastos del Fondo, caso en el cual no podrán exceder del 30% del activo total del Fondo.

Fondos de inversión colectiva abiertos, fondos del mercado monetario, fondos money market.

El Fondo podrá realizar inversiones en: (1) fondos de inversión colectiva abiertos y (2) fondos de inversión colectiva del mercado monetario definidos en la Parte 3 del Decreto 2555 de 2010 o en sus equivalentes internacionales (money market funds), en todos los casos, incluso aquellos administrados y/o distribuidos por la Sociedad Administradora y sus Entidades Vinculadas.
Las inversiones en fondos mencionados en el numeral (i) anterior, deberán sujetarse a lo siguiente:

1. El perfil de riesgo y política de inversión del fondo en que se invierte deberá estar acorde con el objetivo de servir como instrumento conservador de administración de liquidez.
2. El fondo en que se invierte no podrá incluir como activos admisibles títulos o valores participativos o mixtos, ni activos que no se negocien en mercados organizados.
3. Para fondos locales, el fondo deberá tener una calificación de riesgo crédito local igual o superior a AA+ o equivalente, otorgada por una entidad legalmente habilitada para el efecto.
4. Dichas inversiones siempre deberán regirse por el principio de "mejor ejecución del encargo", en especial cuando se trate de fondos de inversión colectiva administrados por la Sociedad Administradora.
5. No se permiten aportes recíprocos.
6. En los casos en el que el total o parte de las inversiones del Fondo se realice en otros fondos de inversión colectiva administrados por la misma Sociedad Administradora, no puede generarse el cobro de una doble comisión.

Depósitos a la vista.

1. El Fondo podrá mantener depósitos a la vista en establecimientos de crédito nacionales que cuenten con una calificación mínima local de riesgo crédito de largo plazo de AA+ o equivalente, o con una calificación mínima local de riesgo crédito de corto plazo de F1, BRC1 o equivalente, emitida por una Sociedad Calificadora autorizada por la SFC. Así mismo, podrá tener depósitos ante el Banco de la República. Asimismo, el Fondo podrá realizar depósitos a la vista en establecimientos de crédito en el extranjero que cuenten con una calificación mínima de riesgo de B- (escala internacional) otorgada por una sociedad calificadora reconocida internacionalmente.
2. El Fondo podrá tener hasta el cien por ciento (100%) de los recursos del Fondo en Depósitos a la vista en Pesos en los siguientes escenarios: i) inicio de operaciones, ii) escenarios de crisis o contingentes y iii) proceso de liquidación del Fondo. No obstante, la decisión de inversión de tener el cien por ciento (100%) de los recursos del Fondo en Depósitos a la vista en Pesos deberá ser adoptada por el Comité de Inversiones.

2. 04 Riesgos del Fondo.

Ninguna actividad de inversión podrá ser tan segura como conservar el dinero y es precisamente por ello, que el Inversionista busca obtener un rendimiento como retribución por asumir dicho riesgo. Es por ello que, una de las funciones más importante de la Sociedad Administradora es identificar, medir, controlar y monitorear eficazmente los riesgos inherentes a las inversiones que realiza el Fondo. Los Inversionistas deben tener claridad de los riesgos a los cuales estaría expuesto al vincularse al Fondo, con el fin de tomar una decisión de inversión informada.

Así las cosas, toda inversión implica por naturaleza un riesgo asociado a ella, por lo que pueden existir inversiones de mayor o menor riesgo, de acuerdo con el perfil de riesgo del producto que para el caso del Fondo este se encuentra definido en la sección 3.01 del Reglamento y es revelada por la Sociedad Administradora en la Ficha Técnica publicada en el sitio web https://www.btgpactual.com.co/asset-management.

(a) **Niveles de Exposición al Riesgo:** El **nivel** de exposición a cada uno de los riesgos descritos en la Sección 3.06(c) se calificará de acuerdo con la siguiente escala:

Nivel de Exposición	¿Cuál es la Posibilidad de Pérdidas de Capital por la exposición al respectivo Riesgo?	¿Cuál es el Impacto de los Factores de Mitigación del Riesgo?
Muy Alto	Material o Muy Alta	Mínimo
Alto	Material	Bajo
Moderado	Moderada	Alto
Bajo	Baja mas no despreciable	Alto

(b) **Perfil de riesgo del Fondo.**

Perfil de Riesgo del Fondo según el Nivel de Exposición: Agresivo	
Fundamentos del Perfil de Riesgo del Fondo	**Premisas de los Inversionistas para vincularse al Fondo, según el Perfil de Riesgo**
Posibilidad de invertir en activos de renta variable y en activos denominados en otras monedas	Que su perfil de riesgo se ajusta al perfil de riesgo definido para el Fondo.
No existe certeza plena sobre la capacidad del Fondo para garantizar la preservación del capital en Pesos.	Que tienen conocimiento de la posibilidad que existe de incurrir en pérdidas de capital.
	Que ni el Fondo ni la Sociedad Administradora podrán garantizar un rendimiento mínimo o la devolución total del capital.
	Que el desempeño de su inversión depende exclusivamente del rendimiento de los activos del Fondo.

(c) Factores **de Riesgo del Fondo**

Factores de Riegos del Fondo	Nivel de Exposición	Definición	Mitigación (Ver Sección 3.06 (d))
Riesgo de Concentración	Muy Alto	Se refiere a la posibilidad de incurrir en pérdidas superiores a las que se incurriría en un portafolio bien diversificado debido a la excesiva concentración del portafolio en uno o pocos emisores.	A
Riesgo de Tasa de Interés	Alto	Se refiere al impacto negativo que podría causar un incremento o disminución en las tasas de interés de mercado sobre el precio de mercado o valoración de los activos del portafolio.	A
Riesgo Cambiario	Muy Alto	El Fondo estará denominado en Pesos. Por lo tanto, el hecho de realizar inversiones en activos denominados en monedas diferentes a Pesos crea exposición al riesgo cambiario.	G
Riesgo de Contraparte	Moderado	Riesgo asociado a los efectos negativos derivados del deterioro en la solidez financiera y/u operacional de las contrapartes del Fondo. También al inicio de procesos jurídicos contra las mismas o intervención de sus operaciones por parte de autoridades de cualquier naturaleza.	B, D, F
Riesgo asociado a la inversión en vehículos de inversión colectiva	Moderado	La posibilidad de invertir en estos vehículos implica, además de los riesgos inherentes a los activos subyacentes, la exposición a todos los otros riesgos asociados a éstos, sus administradores, gestores y/o custodios, tales como el riesgo operacional, liquidez, entre otros.	A, C
Riesgo de Mercado	Muy Alto	Se refiere a cambios adversos en los precios de mercado y/o en la valoración de los activos e inversiones que componen el portafolio del Fondo que pudiesen ocasionar rendimientos negativos y/o pérdidas de capital para los Inversionistas.	A, D
Riesgo de Crédito	Alto	Riesgo Asociado a la pérdida que podría generarse en las inversiones del Fondo como consecuencia del incumplimiento en el pago de intereses y/o capital por parte de los obligados o sociedades emisoras de éstos en la fecha o condiciones comerciales pactadas.	A,C, D
Riesgo de Liquidez	Moderado	Se refiere a los efectos adversos que podrían generarse por la imposibilidad o dificultad para liquidar una inversión en condiciones razonables de mercado en el momento requerido. Puede surgir por la escasez de compradores de un valor o título en particular o simplemente por la existencia de un gran diferencial entre las posturas de compra y venta de los agentes de mercado. También puede ocurrir en un evento de suspensión retiro de depósitos y redenciones por parte de instituciones financieras y/o fondos o esquemas de inversión colectiva en que invierta el Fondo.	A, D
Riesgo País	Alto	Se refiere a los impactos negativos que podrían causar cambios en las condiciones económicas, sociales y/o políticas de un país sobre las inversiones en emisores con exposición a dicho país.	A
Riesgo Operacional	Bajo	Riesgo asociado a la posibilidad de incurrir en pérdidas debido a fallas, deficiencias o inadecuado funcionamiento de los procesos, el recurso humano, la infraestructura, el recurso tecnológico y los sistemas de	D

Las obligaciones de la Sociedad Administradora del Fondo relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no, de resultado. Los dineros entregados por los Inversionistas al Fondo no son depósitos, ni generan para la Sociedad Administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras (Fogafín), ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del Fondo.

		información, así como por la ocurrencia de acontecimientos externos asociados a estos, incluido el riesgo legal.	
Riesgo de concentración de inversionistas y/o retiros masivos	Alto	Se refiere al impacto negativo que podría causar el retiro de un gran Inversionista o grupo de Inversionistas sobre la posición de liquidez del Fondo, o sobre la valoración o los precios de mercado de los activos del mismo.	D,H
Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo	Bajo	Se refiere a la posibilidad de pérdida o daño que pueda sufrir el Fondo por ser utilizado directamente o a través de sus operaciones como instrumento para el lavado de activos y/o canalización de recursos hacia la realización de actividades terroristas, o cuando se pretenda el ocultamiento de activos provenientes de dichas actividades.	D, E
Riesgo Normativo	Bajo	Se refiere a la posibilidad de pérdida o daño que pueda sufrir el Fondo por cambios normativos que impacten los Activos Admisibles en que pueda estar invertido el Fondo o que impacten el esquema de administración del Fondo.	No existe mitigante para este riesgo
Riesgo ASG	Moderado	Se refiere a los riesgos asociados a factores Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ASG) que pueden afectar la estabilidad y el desempeño de las inversiones del Fondo, y que en el caso de la minería y de la cadena de valor del oro pueden traducirse, además, en un riesgo reputacional para los inversionistas y el propio Fondo. En el ámbito ambiental, estos riesgos incluyen los impactos del cambio climático, la pérdida de biodiversidad, el uso intensivo de recursos naturales y la gestión de residuos. De forma particular en la minería aurífera y su cadena de valor, se presentan riesgos como la contaminación de fuentes de agua y suelos, las emisiones derivadas de la extracción y refinación, así como la deforestación y la degradación de ecosistemas en zonas de explotación. En el plano social, los riesgos abarcan el respeto de los derechos laborales, las condiciones de trabajo y la salud y seguridad ocupacional. En el sector minero también se suman impactos en comunidades locales, conflictos sociales vinculados a la minería artesanal o ilegal y la posible vulneración de derechos humanos a lo largo de la cadena de suministro del oro. Estos factores, de no gestionarse adecuadamente, pueden escalar hacia controversias públicas y afectar la legitimidad de las inversiones. En cuanto a la gobernanza, los riesgos se relacionan con la transparencia, la trazabilidad del mineral y la ética empresarial. Resulta fundamental garantizar el cumplimiento de estándares internacionales de abastecimiento responsable, así como prevenir el lavado de activos y la financiación de actividades ilícitas. La solidez del gobierno corporativo de las compañías que participan en la extracción, refinación, custodia y comercialización del oro es clave para reducir riesgos de incumplimiento, sanciones regulatorias y, sobre	**I, J, K**

		todo, riesgos reputacionales que impacten la confianza de inversionistas y stakeholders.	

(d) **Factores de Mitigación de los Riesgos del Fondo:** A continuación, se exponen los factores que permiten mitigar los Riesgos del Fondo mencionados en la Seccion 3.06 (c)(c) del Reglamento.

A. El Fondo tendrá un portafolio diversificado, teniendo en cuenta los Límites de Inversión definidos en la Seccion 3.05 del Reglamento
B. El Fondo podrá hacer valer las garantías pertinentes en aquellos casos que cuente con ellas, lo que no excluye el riesgo de un período de tiempo para poder liquidarlas.
C. El Fondo llevará a cabo una evaluación de los administradores y/o gestores de dichos vehículos y se definirán las condiciones mínimas exigidas respecto de ciertas operaciones y vehículos de inversión colectiva.
D. El Fondo cuenta con un Sistema de Administración de Riesgos sólido y robusto, de acuerdo con lo descrito en la Sección 3.07 del Reglamento y la CBCF y la CBJ.
E. La Sociedad Administradora cuenta con un sistema de administración y prevención del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (SARLAFT), incluidas las Políticas y Procedimiento para este sistema debidamente por la Junta Directiva de la Sociedad Administradora.
F. Las operaciones sobre Instrumentos de Derivados Financieros de Tasa de Cambio serán compensadas y liquidadas ante la Cámara Central de Riesgo de Contraparte - CRCC.
G. El Fondo podrá invertir en Instrumentos financieros derivados sobre tasa de cambio con fines de cobertura los términos de lo establecido en la Sección 3.05 del Reglamento como parte de la estrategia de gestión del Fondo.
H. El Fondo mantendrá una base de inversionistas diversificada y con limitaciones, según lo dispuesto en los 5.03 y 5.04 del Reglamento.
I. Los Activos Admisibles respaldados por oro físico subyacente deberán cumplir con estándares internacionales de abastecimiento responsable, que incluyan la realización de auditorías externas independientes y periódicas sobre la cadena de suministro. Como ejemplos de referencia, dichos estándares comprenden la Good Delivery List y el Responsible Gold Guidance de la LBMA, entre otros marcos internacionales equivalentes reconocidos. Asimismo, el emisor deberá publicar de manera periódica la lista completa de lingotes (Gold Bar List) que respalda el activo, asegurando trazabilidad y transparencia.
J. Los Activos Admisibles consistentes en acciones de empresas mineras, refinadoras, comercializadoras o royalty/streaming companies de la cadena de valor del oro contarán con los siguientes mitigantes:
    1. En el proceso decisorio, la Sociedad Administradora podrá considerar aspectos ASG, teniendo en cuenta los Principio de Relevancia y Principios de Proporcionalidad, además de los riesgos y retornos. En tal medida, el área ASG de la Sociedad Administradora podrá implementará políticas y procedimientos para garantizar la adecuada identificación, evaluación, mitigación y monitoreo continuo de los Riesgos ASG en las inversiones del Fondo.
    2. La Sociedad Administradora aplica la Política de Inversión Responsable aprobada por la Junta Directiva del Banco BTG Pactual S.A., holding financiero de la Sociedad Administradora.
    3. La Sociedad Administradora aplica la Política de Responsabilidad Social, Ambiental y Climática, aprobada por la Junta Directiva del Banco BTG Pactual S.A., holding financiero de la Sociedad Administradora.
K. Considerando la naturaleza de los Activos Admisibles que no cuentan con respaldo en oro físico (por ejemplo, ETFs sintéticos, ETNs y contratos de futuros) y atendiendo al Principio de Proporcionalidad y al Principio de Relevancia, no se establecen mitigantes específicos para este riesgo.

Las obligaciones de la Sociedad Administradora del Fondo relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no, de resultado. Los dineros entregados por los Inversionistas al Fondo no son depósitos, ni generan para la Sociedad Administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras (Fogafín), ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del Fondo.

2. 05 Administración del riesgo

(a) **SARiC:** El riesgo contraparte del Fondo será administrado y gestionado con base en el Sistema de Administración de Riesgo de Contraparte (SARiC) de la Sociedad Administradora, el cual ha sido creado según la normatividad aplicable expedida por la SFC. Las políticas de gestión y mitigación de dicho riesgo están contempladas en el manual interno del SARiC, "Manual para el Sistema de Administración del Riesgo de Contraparte", el cual es aprobado por la Junta Directiva de la Sociedad Administradora

(b) **SARL:** Las políticas de gestión y mitigación del riesgo liquidez están contempladas en el "Manual de políticas y procedimientos para el sistema de administración de riesgo liquidez". La medición del riesgo liquidez se hará con base en el modelo interno no objetado por la SFC.

(c) **SARM: Las** políticas de gestión y mitigación del riesgo mercado están contempladas en el "Manual de políticas y procedimientos para el sistema de administración de riesgo de mercado".

(d) **SARO:** Las políticas de gestión y mitigación de dicho riesgo están contempladas en el "Manual de políticas y procedimientos para el Sistema de Administración de Riesgo Operacional". Los procedimientos operativos de los diferentes negocios del Fondo se realizan con base en el "Manual de políticas y procedimientos del Fondo" y sus respectivos instructivos.

SARLAFT: Las políticas de gestión y mitigación del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo están contempladas en el Manual de Procedimientos del SARLAFT".

Capítulo 3. ORGANISMOS DE ADMINISTRACION, GESTION Y CONTROL DEL FONDO.

3. 01 Gerente y sus calidades.

(i) *Designación*. La Sociedad Administradora ha designado un Gerente para el Fondo, de dedicación exclusiva a la actividad de administración de fondos de inversión colectiva, con su respectivo suplente, encargado de la gestión de las decisiones de inversión efectuadas a nombre del Fondo. El Gerente estará inscrito en el Registro Nacional de Profesionales del Mercado de Valores (RNPMV) y se considerará administrador de la Sociedad Administradora.

(ii) *Perfil*. El Gerente del Fondo deberá tener como mínimo dos (2) años de experiencia comprobada en posiciones de responsabilidad en el mercado financiero y de valores, en banca de inversión, en entidades o áreas financieras u otros campos que provean de herramientas para la toma de decisiones de inversión en este tipo de fondos. El Gerente deberá tener un título académico de estudios superiores en administración de empresas, negocios, finanzas, economía o cualquier otra área relacionada con inversiones y mercados de capitales.

(iii) *Funciones*. El Gerente y, en su ausencia temporal o absoluta, su suplente, deberán cumplir las siguientes funciones:

(1) En las decisiones de inversión, tener en cuenta las políticas diseñadas por la Junta Directiva de la Sociedad Administradora para identificar, medir, gestionar y administrar los riesgos.

(2) Documentar con detalle y precisión los problemas detectados en los envíos de información de la Sociedad Administradora a los inversionistas y a la SFC, categorizados por fecha

de ocurrencia, frecuencia e impacto. Así mismo, deberá documentar los mecanismos implementados para evitar la reincidencia de las fallas detectadas.

(3) Asegurarse de que la Sociedad Administradora cuente con personal idóneo para el cumplimiento de las obligaciones de información.

(4) Proponer a los órganos de administración el desarrollo de programas, planes y estrategias orientadas al cumplimiento eficaz de las obligaciones de información a cargo de la Sociedad Administradora.

(5) Cumplir con las directrices, mecanismos y procedimientos señalados por la Junta Directiva de la Sociedad Administradora y vigilar su cumplimiento por las demás personas vinculadas contractualmente cuyas funciones se encuentren relacionadas con la gestión propia.

(6) Informar a la Superintendencia Financiera de Colombia los hechos que imposibiliten o dificulten el cumplimiento de sus funciones, previa información a la Junta Directiva de la Sociedad Administradora.

(7) Presentar la información a la Asamblea de Inversionistas, de conformidad con la regulación vigente.

(8) Identificar, controlar y gestionar las situaciones generadoras de conflictos de interés, según las reglas establecidas en la regulación vigente y las directrices señaladas por la Junta Directiva de la Sociedad Administradora.

(9) Acudir a la Junta Directiva de la Sociedad Administradora en los eventos en que considere que se requiere de su intervención, con la finalidad de garantizar la adecuada gestión del Fondo.

(10) Ejercer una supervisión permanente sobre el personal vinculado a la gestión del Fondo.

(11) Las demás asignadas por la Junta Directiva de la Sociedad Administradora, sin perjuicio de las responsabilidades asignadas a la misma.

3. 02 Revisor fiscal.

(a) El revisor fiscal del Fondo será el mismo que se encuentre desempeñando dichas funciones para la Sociedad Administradora. Este será dado a conocer al público a través del sitio web www.btgpactual.com.co. Los informes del revisor fiscal con respecto del Fondo serán independientes de los de la Sociedad Administradora.

(b) El revisor fiscal del Fondo ejercerá las funciones propias de su cargo respecto del Fondo. Los reportes o informes relativos al Fondo se deberán presentar de forma independiente a los referidos a la Sociedad Administradora o distribuidor especializado.

(c) La revisoría fiscal está conformada por todo el equipo técnico y humano designado para tal fin. Dicha revisoría debe ser dirigida por un revisor fiscal, que podrá ser una persona natural o jurídica, de conformidad con las disposiciones especiales sobre el particular.

(d) En todo caso, el alcance de las funciones y obligaciones del revisor fiscal del Fondo deberán ajustarse a lo previsto en el Decreto 2555 de 2010 y en la Circular Externa 029 de 2014 expedida por la Superintendencia Financiera

de Colombia, y todas aquellas normas que los modifiquen, complementen, adicionen sustituyan o deroguen, de tiempo en tiempo.

3. 03 Comité de Inversiones.

(i) Constitución.

(1) El Fondo deberá contar con un Comité de Inversiones responsable del análisis de las inversiones y de los emisores, así como de la definición de los cupos de inversión y las políticas para adquisición y liquidación de inversiones.

(2) El Comité de Inversiones estará conformado por tres (3) miembros nombrados por la Junta Directiva de la Sociedad Administradora. Por el tipo de funciones que desarrollan los miembros del Comité de Inversiones, se considerarán administradores de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 22 de la Ley 222 de 1995 o cualquier norma que lo modifique, complemente, adicione, sustituya o derogue, de tiempo en tiempo. La Junta Directiva también podrá nombrar miembros suplentes en el Comité de Inversiones con el fin de remplazar a los principales cuando éstos no puedan concurrir a las reuniones. Una misma persona podrá ser miembro suplente de varios miembros principales. Sin embargo, un mismo miembro suplente no podrá remplazar a dos o más miembros principales en una misma reunión del Comité de Inversiones.

(3) Los miembros de cada Comité de Inversiones, tanto los principales como los suplentes, deberán tener como mínimo tres (3) años de experiencia comprobada en cargos de responsabilidad relacionados con la gestión de activos e inversiones y/o los riesgos asociados a éstas. En consecuencia, experiencia en áreas de tesorería y mesas de dinero, banca de inversión, administración de fondos, fondos de inversión colectiva o portafolios de cualquier naturaleza, administración y gestión de riesgos se considera relevante y aplicable al perfil requerido. Cada miembro deberá tener un título académico de estudios superiores en administración de empresas, negocios, finanzas, economía o cualquier otra área relacionada con inversiones y mercados de capitales.

(4) La existencia del Comité de Inversiones no exonera a la Junta Directiva de la Sociedad Administradora de la responsabilidad prevista en el Artículo 200 del Código de Comercio, ni del cumplimiento de los deberes establecidos en las normas legales y en el Decreto 2555.

(ii) Reuniones. Las reuniones de cada Comité de Inversiones serán trimestrales ó extraordinarias cuando las necesidades así lo exijan. De las reuniones efectivamente realizadas se deberá elaborar un acta que contenga toda la información relevante de la reunión en los términos y con el contenido que se indica en los Artículos 189 y 431 del Código de Comercio. El quórum deliberatorio para la toma de decisiones será de dos (2) miembros. Las decisiones se tomarán con el voto favorable de al menos dos (2) miembros. El Comité de Inversiones podrá celebrar reuniones no presenciales en los términos señalados en la normatividad aplicable y según los mismos sean definidos por la Junta Directiva de la Sociedad Administradora.

(iii) Funciones. Serán funciones del Comité de Inversiones las siguientes:

(1) El análisis de las inversiones y de los emisores en que pretenda invertir el Fondo, de conformidad con su política de inversión y su perfil general de riesgo.

(2) Definición de los cupos de inversión y de las políticas de adquisición y liquidación de inversiones, teniendo en cuenta la política de riesgos de la Sociedad Administradora y del Fondo.

(3) Las demás establecidas en el Reglamento o por las normas vigentes.

3. 04 Custodio.

3. 05 Funciones y obligaciones.

De acuerdo con lo señalado en el Decreto 2555 de 2010, en ejercicio de la actividad de custodia de valores, el Custodio Local deberá prestar de manera obligatoria los siguientes servicios:

(a) Salvaguarda de los valores. Por medio del cual se custodian los valores, así como los recursos en dinero del Fondo para el cumplimiento de operaciones sobre dichos valores. De igual manera, se asegura que la anotación en cuenta a nombre del Fondo sea realizada en un depósito de valores, o en un subcustodio, según sea el caso. Para este efecto, los depósitos centralizados de valores serán los encargados de prestar el servicio de depósito de valores y anotación en cuenta al Custodio Local.

La salvaguarda de los activos incluye el manejo de las cuentas bancarias de la Sociedad Administradora en calidad de administradora del Fondo, con el propósito de realizar la compensación y liquidación de operaciones que se realicen sobre los valores que son objeto de la actividad de custodia.

(b) Compensación y liquidación de operaciones. Por medio del cual el Custodio Local, de acuerdo con las instrucciones de la Sociedad Administradora o la persona autorizada por ésta, participa desde la etapa de confirmación en el proceso de la compensación de operaciones sobre valores y realiza las labores necesarias para liquidar definitivamente las operaciones sobre valores que haya ratificado la Sociedad Administradora en calidad de administradora del Fondo. Dicha liquidación implica el cargo o abono de dinero o valores de la cuenta de la Sociedad Administradora en calidad de administradora del Fondo, así como las órdenes necesarias para realizar el pago asociado a la operación correspondiente, y las demás gestiones y trámites a que haya lugar para el cumplimiento de la operación.

Para el caso de las operaciones aceptadas por una cámara de riesgo central de contraparte para su compensación y liquidación, el Custodio, de acuerdo con las instrucciones de la Sociedad Administradora en calidad de administradora del Fondo, participará en los términos y condiciones establecidas en el reglamento de la cámara de riesgo central de contraparte, en el cumplimiento de las obligaciones del Fondo derivadas de las operaciones que se compensen y liquiden a través de dicha cámara.

(c) Administración de derechos patrimoniales**.** Por medio del cual el Custodio realiza el cobro de los rendimientos, dividendos y del capital asociados a los valores del Fondo.

(d) Además de los servicios obligatorios establecidos en la presente sección, el Custodio deberá verificar el cumplimiento de las normas del Reglamento, así como de los límites, restricciones y prohibiciones legales aplicables a las operaciones del Fondo que versen sobre los valores custodiados. La ejecución de esta obligación deberá llevarse a cabo por el Custodio Local, sin perjuicio del cumplimiento de las operaciones encomendadas a su cargo, de que se realice la

verificación del cumplimiento de dichas normas, y de que se ejecute la obligación establecida en el numeral 5 del artículo 2.37.2.1.5 del Decreto 2555 de 2010.

Parágrafo. La Sociedad Administradora deberá velar por el cumplimiento de las obligaciones del Custodio según le corresponda hacerlo en los términos señalados en del Decreto 2555 de 2010, la Circular Externa 029 de 2014, el reglamento de los Fondos y el Contrato de Custodia. Sin perjuicio de lo anterior, en la medida en que el Custodio es una entidad sujeta a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia, no será responsabilidad de la Sociedad Administradora verificar ni velar por el cumplimiento de las obligaciones y funciones del Custodio sino únicamente en aquellos casos en que sea legal y/o contractualmente requerido hacerlo.

3. 06 Facultades y derechos.

El Custodio tendrá las siguientes facultades y los derechos derivados de la prestación de los servicios obligatorios de custodia, según los mismos han sido definidos y establecidos en el Decreto 2555 de 2010 y en el contrato de custodia, respectivamente:

(a) Recibir la información que deba entregarle la Sociedad Administradora de acuerdo a lo indicado en el Reglamento y en el Decreto 2555 de 2010 para desarrollar la actividad de custodia.

(b) Recibir el pago de su remuneración por la prestación de los servicios de custodia de conformidad con lo establecido en el contrato de custodia.

(c) Las demás establecidas en el contrato de custodia, la regulación vigente y en el Reglamento.

3. 07 Metodología de cálculo de la remuneración y forma de pago.

La remuneración del Custodio será calculada y pagada al Custodio de conformidad con lo establecido en el contrato de custodia. La remuneración del Custodio se determina de acuerdo con los siguientes elementos:

(a) Remuneración por los activos bajo custodia: el Fondo pagará al Custodio una tarifa variable proporcional al monto de los activos bajo custodia.

(b) Remuneración por el volumen de transacciones: el Fondo pagará al Custodio una tarifa fija por cada transacción/operación efectuada por el custodio.

Parágrafo. La estructura y/o nivel de las tarifas descritas puede cambiar de tiempo en tiempo como resultado de una renegociación del contrato de custodia de o una sustitución del Custodio. En todo caso, la Sociedad Administradora procurará negociar tarifas de custodia atractivas para el Fondo y dentro de los rangos aceptables de mercado.

Capítulo 4. GASTOS A CARGO DEL FONDO.

Estarán a cargo del Fondo y sus Clases de inversionistas los siguientes gastos:

(a) El costo del contrato de depósito de los valores que componen el portafolio del Fondo.

(b) El costo derivado del contrato de custodia celebrado con el Custodio y que le corresponda asumir al Fondo.

(c) Los diferentes tipos de remuneración de la Sociedad Administradora.

(d) Los honorarios y gastos en que se incurra con motivo de la defensa jurídica del Fondo o de los bienes del mismo.

(e) El valor de los seguros y amparos de los activos del Fondo, distintos de la cobertura a que se refiere el Artículo 3.1.1.3.4 del Decreto 2555 de 2010.

(f) Los gastos bancarios que se originen en el movimiento de los recursos del Fondo y en todas aquellas transacciones que se deriven de la operación del mismo.

(g) Los gastos en que se incurra para la citación y celebración de las Asambleas de Inversionistas o para la realización de consultas universales.

(h) Los tributos, impuestos y contribuciones de cualquier naturaleza que graven directamente los ingresos, utilidades, dividendos, activos, inversiones y/o valores del Fondo, así como los pasivos, costos, gastos y transacciones del mismo.

(i) Los honorarios y gastos causados por la auditoría externa y revisoría fiscal.

(j) Los pagos de comisiones y otros gastos relacionados con la adquisición y enajenación de activos, la realización de operaciones, transacciones y coberturas, así como la participación en sistemas de negociación e información de mercado.

(k) Los intereses y demás rendimientos financieros que deban cancelarse por razón de operaciones repo, simultáneas y de transferencia temporal de valores y para el cubrimiento de los costos de las operaciones de crédito autorizadas en este Reglamento.

(l) Los gastos asociados a la calificación del Fondo por parte de una sociedad calificadora cuando este sea el caso.

(m) Los gastos derivados del manejo de las Inversiones Temporales.

(n) Los gastos asociados a la liquidación del Fondo, o a procesos de cesión o fusión.

(o) Los gastos en que se incurra por concepto de coberturas o derivados.

Parágrafo. Cada Clase de Inversionistas asumirá los gastos que le sean directamente imputables. Los gastos generales del Fondo serán distribuidos a cada Clase de Inversionistas a prorrata de su participación dentro del valor total del Fondo.

4. 01 Comisiones.

(a) Sociedad Administradora. La Sociedad Administradora será remunerada con una comisión de administración por las actividades de administración y gestión del Fondo, que será calculada para cada Clase de Inversionistas de manera separada e independiente según se indica en el Anexo respectivo a dicha Clase.

Parágrafo. Dicha comisión se liquidará y causará diariamente, pero se pagará a la Sociedad Administradora mensualmente dentro de los últimos 5 días del mes en curso, lo correspondiente al valor causado entre los 25 de cada mes

(b) Custodio. El Custodio será remunerado por su labor de custodia del portafolio del Fondo con una comisión y honorarios que serán calculados y pagados en los términos pactados en el contrato de custodia suscrito con la Sociedad Administradora y/o el Fondo.

(c) Distribuidores. Cada distribuidor será remunerado por su labor de distribución del Fondo con una comisión que será calculada y pagada en los términos pactados en el Contrato de Distribución suscrito con la Sociedad Administradora. Dicha remuneración estará a cargo de la Sociedad Administradora y por lo tanto no podrá hacer parte de los gastos del Fondo.

Parágrafo. En los términos del artículo 476-3 del Estatuto Tributario, las comisiones causadas por sociedades comisionistas de bolsa o sociedades fiduciarias en la administración de fondos de inversión colectiva están excluidas del impuesto a las ventas – IVA. Para todos los efectos del Fondo y del Reglamento, las labores de administración del Fondo comprenden, entre otros, las labores ejercidas por la Sociedad Administradora, el Custodio y los Distribuidores. En todo caso, si la autoridad competente llegare a determinar que alguna de las comisiones cobradas en virtud del Reglamento estará gravadas con dicho impuesto, o se llegare a eliminar la exclusión aquí señalada, las consecuencias de dicha determinación o de la modificación al régimen fiscal existente, serán asumidas con cargo a los recursos del Fondo y serán un gasto del mismo.

Capítulo 5. INFORMACIÓN OPERATIVA DEL FONDO.

5. 01 Monto mínimo de vinculación. El monto mínimo de vinculación al Fondo para cada Clase de Inversionistas será el valor que se establezca en la Sección 1.05 del presente Prospecto y en el Anexo respectivo a dicha Clase en el Reglamento. El Fondo tiene pacto mínimo de permanencia.

5. 02 Vinculación y clases de participaciones.

(i) Para vincularse al Fondo los Inversionistas deberán suministrar la información y documentos necesarios que sean determinados e informados por la Sociedad Administradora para dicho fin (en adelante, los "Documentos de Adhesión"). Dichas formas estarán disponibles en la página de Internet de la Sociedad Administradora. Adicionalmente, se debe efectuar el aporte correspondiente indicando la Clase de Inversionistas a la cual se desea vincular el Inversionista. Todo aporte debe ser íntegramente pagado al momento de la vinculación del respectivo Inversionista, al cual la Sociedad Administradora entregará un recibo de caja de dicho aporte y/o constancia de entrega de recursos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3.1.1.6.1 del Decreto 2555 de 2010.

(ii) La Sociedad Administradora le debe dar a conocer al Inversionista el Prospecto, previamente a su vinculación y, de manera veraz, imparcial, oportuna, completa, pertinente, exacta y útil según lo estipulado en el artículo 3.1.1.9.7 del Decreto 2555. De todas maneras, el Prospecto se encuentra a disposición de los Inversionistas en la página de Internet de la Sociedad Administradora www.btgpactual.com.co y en todas las oficinas de atención al público que utilice la Sociedad Administradora y que se encuentren habilitadas para recibir Aportes al Fondo.

(iii) La Sociedad Administradora se reserva el derecho de admisión de Inversionistas al Fondo, así como el de la recepción de Aportes posteriores.

(iv) Los Aportes de los Inversionistas serán recibidos los Días Hábiles en el horario y condiciones publicados en la página de internet de la Sociedad Administradora www.btgpactual.com.co. Los Aportes realizados después del horario establecido, se entenderán como Aportes realizados el Día Hábil siguiente. La Sociedad Administradora podrá modificar las condiciones para la realización de Aportes cumpliendo las regulaciones vigentes sobre dichas modificaciones. En todo caso, será necesario publicar tales cambios en la página de Internet www.btgpactual.com.co.

(v) Los Aportes, así como el pago de redenciones, podrán efectuarse en la sede del Fondo o en las oficinas donde haya atención al público por parte de la Sociedad Administradora. De igual forma, estos pagos podrán realizarse a través de los canales de distribución del Fondo, cuando los mismos así lo prevean y permitan.

(vi) Si el Aporte se realiza en cheque, el documento definitivo representativo de los Aportes sólo se expedirá una vez que se haya pagado el cheque. Si el cheque resultare impagado a su presentación, se considerará que en ningún momento existió Aporte al Fondo. En tal evento, una vez impagado el instrumento, se procederán a efectuar las anotaciones contables pertinentes tendientes a reversar la operación y a devolver el cheque no pagado a la persona que lo hubiere entregado, sin perjuicio de que se le exija, a título de sanción, el veinte por ciento (20%) del importe del cheque, conforme a lo previsto por el artículo 731 del Código de Comercio. Dicha sanción se hará exigible en los casos en que se haya causado un perjuicio material al Fondo dado el evento del impago del instrumento. Este valor hará parte de los activos del Fondo.

(vii) Los dineros que hayan sido consignados en las cuentas del Fondo por parte de Inversionistas y que no hayan sido identificados plenamente, constituirán participaciones al valor de Unidad de Participación vigente del día en que se recibe el depósito, las cuales se asignarán al Inversionista una vez el Aporte sea plenamente identificado.

(a) Clases de Inversionistas.

(a) El Fondo tendrá diferentes Clases de Inversionistas, las cuales se identifican en los Anexos respectivos del Reglamento. A cada Clase de Inversionistas les corresponderá una Unidad de Participación independiente.

(b) La Sociedad Administradora podrá crear nuevas Clases de Inversionistas mediante la incorporación de un Anexo que regule las condiciones a las que se deberá sujetarse cada una de dichas Clases, procedimiento que deberá atender lo dispuesto en el capítulo XIII (Modificaciones al Reglamento y derecho de retiro), no obstante, ello no da origen al derecho de retiro contemplado en el artículo 3.1.1.9.6 del Decreto 2555.

Parágrafo: Conversión automática de Clases. La participación de los Inversionistas en el Fondo se convertirá automáticamente de una clase a otra, en el evento en que el Inversionista realice una apertura o una adición, y el valor de la participación sea igual o superior al Monto Mínimo de Vinculación y Permanencia establecido en la Clase objeto de conversión automática. Para efecto de la conversión automática de Clases, la Sociedad Administradora tendrá en cuenta todas las participaciones del Inversionistas bajo su número de identificación, independientemente que tenga varios encargos en el Fondo. La desvaloración de las Unidades de Participación o retiros no producirán una Conversión de Clases a una Clase anterior.

La Conversión de Clases no consiste en una redención de Unidades de Participación, sino que consiste en un traslado de una Clase anterior a una nueva Clase.

5. 03 Redención de participaciones.

La redención de Unidades de Participación de los Inversionistas del Fondo estará sujeta a lo dispuesto en el Anexo respectivo para cada Clase de Inversionistas y a las siguientes condiciones:

(a) Los Inversionistas podrán solicitar en cualquier momento el reembolso total o parcial de sus Unidades de Participación. La solicitud de redención deberá realizarse dentro del horario establecido por la Sociedad Administradora en su sitio web www.btgpactual.com.co, sin perjuicio de la posibilidad de establecer horarios extendidos. Las solicitudes de redención recibidas por fuera de los horarios establecidos se entenderán recibidas al Día Hábil siguiente. La Sociedad Administradora podrá modificar los horarios establecidos cumpliendo las regulaciones vigentes sobre dichas modificaciones. En todo caso, será necesario publicar tales cambios en la página de Internet www.btgpactual.com.co

(b) El Pacto de Permanencia Incremental, el Preaviso de Redención, la causación del retiro y la entrega efectiva de recursos serán establecidas en el Anexo correspondiente a la Clase de Inversionistas a la que pertenecen.

(c) La redención solicitada por el Inversionista será causada con base en el valor de la Unidad de Participación vigente (VUt) para las operaciones del día de la solicitud de la Redención de las Unidades de Participación por parte del Inversionista. Para efectos de lo anterior, se considerará que el Inversionista realiza la solicitud de redención al vencimiento del Preaviso de Redención. Cuando el vencimiento del Preaviso de Redención coincida con un día que no sea un Día Hábil, la redención se causará al Día Hábil siguiente.

(d) Al momento de la Redención de las Unidades de Participación, la Sociedad Administradora procederá a cancelar el valor de los derechos que se rediman mediante un cheque de gerencia, cheque de plaza local o mediante consignación o transferencia electrónica a la cuenta corriente o de ahorros que el Inversionista autorice para el efecto en los Documentos de Adhesión respectivos.

(e) Los tributos, gravámenes y/o las retenciones que se generen en las operaciones de retiro de recursos por parte del Inversionista serán a cargo de éste y se considerarán como un mayor valor de retiro. Lo anterior de conformidad con las normas que así lo regulen

5. 04 Suspensión de las redenciones. Podrán suspenderse las redenciones de las Unidades de Participación en los casos señalados en el Reglamento.

5. 05 Canales de distribución. El Fondo podrá ser distribuido a través de los siguientes canales.

(a) Directamente a través de la red propia de la Sociedad Administradora.

(b) A través de los distribuidores especializados de que trata el Artículo 3.1.4.2.1 del Decreto 2555.

(c) A través de contratos de uso de red.

(d) Por medio de contratos de corresponsalía.

Capítulo 6. OTRA INFORMACIÓN ADICIONAL.

6. 01 Obligaciones de los Inversionistas.

(a) Aceptar las condiciones y cumplir en todo momento con el Reglamento.

(b) Suministrar completa y oportunamente la información y documentos que le solicite la Sociedad Administradora, en especial la establecida por la ley y la Superintendencia Financiera de Colombia para prevenir el lavado de activos provenientes de actividades delictivas. Igualmente es obligación del Inversionista actualizar la información y documentación con la regularidad establecida por los organismos de control por lo menos una vez al año.

(c) Efectuar el pago de los Aportes al Fondo, dentro de los términos y condiciones establecidas en este Reglamento.

(d) Informar a la Sociedad Administradora la cuenta bancaria que será utilizada para redimir las Unidades de Participación o para consignar los recursos que sobrepasen los límites de concentración por Inversionista.

(e) Las demás establecidas en la regulación vigente y en el Reglamento.

6. 02 Medios de reportes de información a los inversionistas y al público en general. Además del Reglamento, la Sociedad Administradora tiene a disposición de los Inversionistas el Prospecto, el extracto de cuenta, el informe de rendición de cuentas, las fichas técnicas de cada Clase de Inversionistas, el informe de calificación si lo hay, y los estados financieros y sus notas, así como cualquier otras información que sea requerido publicar de conformidad con lo señalado en el Decreto 2555, la Circular Básica Jurídica y/o cualquier otra norma aplicable. Toda esta información se podrá encontrar en la página de Internet www.btgpactual.com.co, en las oficinas de la Sociedad Administradora y en las oficinas de atención al público. Igualmente podrá estar disponible en las oficinas de los distribuidores del Fondo cuando los canales de distribución por ellos administrados así lo prevean y permitan. Cualquier información que modifique los derechos de los Inversionistas será dada a conocer a través de dicho sitio web www.btgpactual.com.co.

(a) Información a inversionistas.

(i) La Sociedad Administradora, obrando de manera transparente y asegurando el suministro de información de manera veraz, imparcial, oportuna, completa, pertinente y útil, debe mantener informados a los inversionistas sobre los aspectos relativos al Fondo por medio del Reglamento, el Prospecto, la ficha técnica, el extracto de cuenta y el informe de rendición de cuentas.

(ii) El Reglamento, el Prospecto y la ficha técnica deberán ser estar a disposición del Inversionista al momento vincularse al Fondo y deben estar permanentemente en las instalaciones de la Sociedad Administradora y en la red de oficinas de servicio al público de las entidades con las que hubiere celebrado contratos de uso de red de oficinas o corresponsalía o por medio de la página web de la Sociedad Administradora www.btgpactual.com.co. Igualmente podrá estar disponible en las oficinas de los distribuidores del Fondo cuando los canales de distribución por ellos administrados así lo prevean y permitan.

(b) Extracto de cuenta. La Sociedad Administradora deberá enviar a cada Inversionista, por lo menos dentro del mes siguiente a la finalización de cada trimestre calendario, un extracto que deberá contener el movimiento de la cuenta del Inversionista en Pesos y Unidades de Participación. El contenido del extracto se ajustará a lo establecido en la Circular Básica Jurídica de la SFC o cualquier norma que la modifique, complemente, adicione, sustituya o derogue, de tiempo en tiempo.

(c) Informe de gestión y rendición de cuentas.

(i) La Sociedad Administradora elaborará y mantendrá a disposición de los Inversionistas, un informe detallado sobre las actividades del Fondo, con cortes a 30 de junio y 31 de diciembre. Dicha información, deberá ser publicada por la respectiva Sociedad Administradora a más tardar, dentro de los quince (15) días calendarios siguientes a la fecha del respectivo corte. Este informe se publicará en la página web de la Sociedad Administradora www.btgpactual.com.co.

(ii) El contenido del informe de rendición de cuentas se ajustará a lo establecido en la Circular Básica Jurídica de la SFC o cualquier norma que la modifique, complemente, adicione, sustituya o derogue, de tiempo en tiempo.

(iii) La Sociedad Administradora elaborará un único informe para el Fondo, pero desarrollará un análisis independiente para cada Clase de Inversionistas.

(d) Ficha técnica. La Sociedad Administradora implementará la ficha técnica de conformidad con el Decreto 2555 y la Circular Básica Jurídica de la SFC o cualquier norma que la modifique, complemente, adicione, sustituya o derogue, de tiempo en tiempo. entre los cuales deberá comprender los factores ASG, con el fin de garantizar la transparencia en la gestión de las inversiones del Fondo, en caso de que procedan. La ficha técnica tendrá una periodicidad mensual y será publicada dentro de los primeros cinco (5) Días Hábiles siguientes al corte del mes anterior. La Sociedad Administradora elaborará una ficha técnica para cada Clase de Inversionistas.

(e) Sitio de internet. La información relacionada con el Fondo estará disponible en el sitio de internet de la Sociedad Administradora www.btgpactual.com.co

6. 03 Conflictos de interés.

(a) La Sociedad Administradora cuenta con un código de conducta (*manual de compliance*), que teniendo en cuenta las normas colombianas sobre buen gobierno corporativo, tiene por objetivo preservar, mantener y promulgar la confianza del público en la compañía, estableciendo la integridad, la ética empresarial y el respeto de los derechos de los grupos de interés. Dicho código de conducta (*manual de compliance*) será modificado, en caso de ser necesario, con el fin de incluir en lo pertinente las políticas adicionales que exija la administración del Fondo.

(b) En Colombia, las reglas sobre buenas prácticas societarias fueron consagradas desde un comienzo por el Código de Comercio, pero la noción de gobierno corporativo y su marco regulatorio fueron desarrollados principalmente a partir de las Leyes 222 de 1995, 446 de 1998, 510 de 1999, Circular Externa 028 de 2007 expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia, y la Ley 964 de 2006, o cualquier norma que las modifique, complemente, adicione, sustituya o derogue, de tiempo en tiempo.

(c) La Sociedad Administradora garantiza el buen gobierno en sus actividades cotidianas, a través de las diferentes estructuras corporativas que la dirigen y administran, estableciendo funciones para cada órgano y sus principales instancias. Además, las responsabilidades y compromisos asumidos por los diferentes órganos de dirección y administración social, que son la Asamblea General de Accionistas, la Junta Directiva y el CEO de la Sociedad

Administradora, que por virtud de la ley y de los estatutos sociales, les corresponde fijar las directrices de su gestión social.

6. 04 Prevención de conflictos de interés.

(a) Los administradores y empleados de la Sociedad Administradora se encuentran en una situación de conflicto de interés cuando deban tomar una decisión, o realizar u omitir una acción, en razón de sus funciones y se encuentren en la posibilidad de escoger entre, de una parte, el interés de los Inversionistas del Fondo y, de otra parte, los intereses de la Sociedad Administradora, su interés personal o el de un tercero, o el interés de otros vehículos de inversión administrados.

(b) Con el fin de prevenir conflictos de interés, la Sociedad Administradora adoptará, entre otras, las siguientes conductas:

(i) Si en la celebración de operaciones concurren órdenes de varios fondos de inversión colectiva, fideicomisos, encargos o portafolios de inversión o, en general, vehículos de inversión administrados por la Sociedad Administradora, sobre los mismos valores o derechos de contenido económico, se deberá realizar una distribución de la inversión sin favorecer ninguna de partes involucradas en detrimento de las demás, según se establezca en el código de gobierno corporativo.

(ii) La inversión que pretenda realizar la Sociedad Administradora de forma directa o indirecta no podrá exceder el porcentaje máximo de participación por Inversionista, y deberá permanecer como mínimo un (1) año.

(c) La inversión directa o indirecta de los recursos del Fondo en valores cuyo emisor, avalista, aceptante, garante u originador de una titularización sea la matriz, las subordinadas de ésta o las subordinadas de la Sociedad Administradora. Esta inversión sólo podrá efectuarse a través de sistemas de negociación de valores debidamente autorizados por la Superintendencia Financiera de Colombia. El monto de los recursos invertidos en los valores de que trata el presente numeral no podrá ser superior al diez por ciento (10%) de los activos del Fondo, o hasta el treinta por ciento (30%) de los activos del Fondo siempre y cuando la Asamblea de Inversionistas así lo autorice.

(d) Los administradores tomarán las decisiones con respecto del Fondo, con independencia y autonomía, con base en información fluida, transparente e integral.

(e) Los administradores no aprovecharán en beneficio de la Sociedad Administradora, o de los accionistas de la misma, las oportunidades de negocio o de inversión del Fondo.

(f) Los administradores no participarán por cuenta propia o de un tercero en actividades que compitan con las de del Fondo.

(g) Los administradores realizarán las funciones que les corresponde en relación con el Fondo dentro de su compromiso de dedicación.

(h) La inversión directa o indirecta de los recursos del fondo de inversión colectiva en activos que pertenezcan a los socios, representantes legales o empleados de la sociedad administradora de fondos de inversión colectiva, o del gestor externo en caso de existir, o a sus cónyuges, compañeros permanentes, parientes dentro del segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y único civil, o a sociedades en que estos sean beneficiarios reales del veinticinco

por ciento (25%) o más del capital social. Esta inversión solo podrá efectuarse a través de sistemas de negociación de valores debidamente autorizados por la SFC.

(i) Todas las personas vinculadas a la Sociedad Administradora deberán actuar con la diligencia, prudencia y lealtad esperadas de un experto.

(j) Cuando se enfrente un conflicto de interés, o se tenga duda sobre la existencia del mismo, la Sociedad Administradora deberá abstenerse de intervenir directa o indirectamente en las actividades, actos o decisiones respecto de los cuales exista el conflicto de interés, y deberá comunicarlo al Comité de Inversiones, el cual podrá autorizar la actuación de funcionarios de ésta estableciendo un procedimiento para salvaguardar los intereses del Fondo y los intereses de los Inversionistas. En ausencia del procedimiento anterior, la Sociedad Administradora deberá cesar toda actuación en relación con el conflicto de interés identificado.

(k) Cuando se trate de un conflicto de interés asociado a un empleado de la Sociedad Administradora, éste deberá informar por escrito del conflicto a su superior jerárquico, quien evaluará si el funcionario debe abstenerse de actuar, y en tal caso, dicho superior designará al empleado que deba continuar con el respectivo proceso. El superior jerárquico podrá autorizar la actuación del funcionario estableciendo un procedimiento para salvaguardar los intereses del Fondo y los intereses de los Inversionistas en cuyo caso, se dará cumplimiento a lo establecido en el Manual de Compliance de la Sociedad Administradora.

(l) Cuando se trate de un conflicto de interés asociado a un administrador de la Sociedad Administradora, éste pondrá en conocimiento del Comité de Inversiones la circunstancia constitutiva del conflicto de interés, suministrando toda la información que sea relevante para que dicho órgano adopte la decisión que estime pertinente. El Comité de Inversiones podrá autorizar la realización del acto por parte del administrador cuando el mismo no perjudique los intereses del Fondo o los intereses de los Inversionistas. El Comité de Inversiones podrá autorizar la actuación, estableciendo un procedimiento para salvaguardar los intereses del Fondo y los intereses de los Inversionistas.